

Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1256

CASS
Sentenza
30 gennaio 2001

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1256

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 1256

Data del deposito : 30 gennaio 2001

Testo completo

E . N T O R I A Z ' A L 01 256 / 0 1 L R CANCELLERIA ° E T
S N D I I 3 G S 8 E N 9 R E I S - A 5 I - D A 4 E O T E L N G L
CG408131 E G O S E B E L REPUBBLICA ITALIANA E
R.G.N. 13236/1999 2 Cron. 2666 8 IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep.
SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Ud. 23.10.2000 Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente -
66 Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE 66 Donato PLENTEDA
UFFICIO COPIE -> Richiesta copia studio Mario ADAMO -
>> IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 dal Sig. IUPPE
SALME' rel. ->> || 3.1 GEN. 2001 ha pronunciato la
seguente IL CANCELLIERI SENTENZA sul ricorso
proposto da CI AR, domiciliata in Roma, presso la
cancelleria della corte di CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE cassazione, rappresentata e difesa dall'avv.
Silvio Di Domizio, per procura UFFICIO COPIE Richiesta
copia studi speciale a margine del ricorso, dal Sig. 5.24.0
3000 ricorrente per diritti L. il 3.1 GEN. 200

contro

IL CANCELLIER NI NO, elettivamente domiciliato in
Roma, via Anicio Gallo 51, presso lo studio dell'avv.
Silvana Fais, rappresentato e difeso dall'avv. Giustino
Sartorelli, per procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente avverso il decreto della corte d'appello
di L'Aquila del 4 maggio 1999. CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studi dal
Sig. AMSA E VARIE DCV E VARIE DCV per diritti L. 3000
... 31 GEN 200 cons. IUPPE Salmè il 1923 IL CANCELLIER
10 0 a 10 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio;
dal Sig. Fi per diritti 3000 il 18.02.01 Sentita la relazione
della causa svolta dal cons. IUPPE Salmè alla pubblica *
CANCELLIERE CORTE SUPREMA DICASSAZIONE
udienza del 23 ottobre 2000; UFFICIO COPIE sentito il
p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Antonio
Martone che ha Richiesta copia studio dal Big. MC

concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di
ragione. per diritti L. 3000 Svolgimento del processo La
corte d'appello di L'Aquila ha rigettato il reclamo
proposto da SA || 18.02.01 il IL CANCELLIERE LC avverso
il provvedimento con il quale il tribunale di Pescara, in
data 22 giugno 1998, aveva respinto la sua domanda di
affidamento dei figli minori Luca e AO, affidati al padre
UC NI, su concordi richieste delle parti, sia in sede di
separazione consensuale che con la sentenza di divorzio,
pronunciata dallo stesso tribunale il 18 luglio 1987. Con la
stessa domanda la LC ha chiesto la determinazione del
contributo di mantenimento dei figli minori a carico del
padre, nella misura di £.

1.000.000 mensili. La corte territoriale ha affermato che
la semplice circostanza di fatto che i figli fossero andati a
convivere con la madre non era sufficiente a giustificare
una modifica del loro affidamento e quindi delle
condizioni relative al mantenimento, anche perché,
quanto a questo secondo profilo, il padre, in quanto
affidatario, era già tenuto al mantenimento. Avverso il
provvedimento della corte d'appello de L'Aquila, la LC
ricorre per cassazione sulla base di un unico articolato
motivo, al quale resiste con controricorso lo NI.
Entrambe le parti hanno presentato memorie. CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta
copia studio E VARIE-DCV dal Sig. I'AMATI per diritti L.
3000 for 11 2 13.201 cons. IUPPE Salmè G IL
CANCELLIERE TO Motivi della decisione 1. La ricorrente,
deducendo la violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli articoli
6, nono comma e 9, primo comma, della legge n. 898 del
1970, come modificati, rispettivamente, con gli articoli 11
e 13 della legge n. 74 del 1987, nonché difetto assoluto di
motivazione, lamenta che la corte d'appello non abbia
ammesso i mezzi di prova richiesti, senza neppure
indicare la ragione di tale mancata ammissione. In
particolare la ricorrente lamenta che la corte territoriale
non abbia disposto l'audizione dei minori, affinché
chiarissero le ragioni per le quali erano andati a vivere

con la madre;

non aveva disposto indagini né sentiti come testi il maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Scafa e la dottoressa Sartorelli, psicologa del consultorio della stessa città, sulle circostanze di fatto relative alla regolare condotta dei minori, alla loro frequenza con profitto della scuola e sulla convivenza affettuosa con la madre;

non aveva ordinato allo NI di esibire l'ultima dichiarazione dei redditi e non aveva disposto indagini di polizia tributaria per accertarne il tenore di vita.

2. Deve premettersi che, quando sia dedotta la violazione di norme di natura processuale, non hanno autonoma rilevanza i vizi o anche la stessa mancanza di motivazione, essendo decisivo soltanto l'accertamento della sussistenza o non della violazione stessa. Ora, nella specie, le censure della ricorrente investono la mancata ammissione dei mezzi di prova, sia in ordine all'affidamento dei figli minori, che relativamente alla determinazione del contributo economico, ma, dal punto di cons. IU LM vista logico e giuridico questo secondo ordine di censure ha natura subordinata, perché, ove il provvedimento di rigetto della domanda di modifica delle condizioni dell'affidamento sia immune dai vizi dedotti o, comunque, non sia censurabile, resterebbe precluso l'esame delle critiche alla mancata ammissione dei mezzi istruttori relativi alle condizioni economiche del padre. Osserva la corte che le censure rivolte alla mancata ammissione dei mezzi istruttori relativi alla modifica delle condizioni dell'affidamento dei figli non

sono ammissibili. Innanzi tutto l'audizione dei minori, in sede di procedimento di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio, non è un mezzo di prova, ma uno strumento di acquisizione di informazioni, rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità. Analogamente è da dirsi riguardo alla richiesta di informazioni alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali. Quanto invece alla testimonianza del comandante della stazione dei carabinieri e della psicologa del consultorio familiare, la mancata ammissione, potrebbe essere rilevante, ove le circostanze di fatto sulle quali le testimonianze stesse avrebbero dovuto essere rese fossero state decisive, ma in proposito la genericità delle indicazioni rese dalla ricorrente non consente il controllo di tale decisività. Il ricorso, in conclusione deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

cons. IUppe Salmè la Corte dichiara il ricorso inammissibile e Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000, sezione civile. L'estensore I A R E L L E C I O N O A 2 C I N N . E E A G R T A L L I E O I T S o 3 z z O E P u C E o i N N D h ног A D g C g ria L O a J м M A cons. IUppe Salmè compensa le spese di questo giudizio. nella camera di consiglio della prima Il presidente IL CANCELLIERE Jan Di Nuzzo Maria Di Nuzzo да T. A 184 L I G D E ° E R N S I A 4-5-1983 I S E N D T E A S E N L L O E E G B O L E G 82